

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4451/2536

นาย ชม สุข อุบล
นาย ชานก้วนหรือถาวร ปัญญาวยง โดย
นายอ้อจู้ ปัญญาวยง

โจทก์

จำเลย

ผู้ เข้า เป็น คู่ความ แทน

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1381, มาตรา 1382

เดิมจำเลยถูก ม. ฟ้องเป็นคดีแพ่งและยึดที่ดินมีหลักฐานน.ส.3 ของจำเลยออกขายทอดตลาด และ ม. เป็นผู้ประมูลซื้อที่ดินทั้งแปลงรวมทั้งที่ดินพิพาทได้จากการขายทอดตลาด จำเลยซึ่งอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวมาก่อนยอมทราบว่า ม. ได้สิทธิครอบครองในที่ดินแล้ว การที่จำเลยอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวต่อมาจึงเป็นการยึดถือที่ดินไว้แทน ม. เท่านั้น หาใช่ยึดถือเพื่อตนเองไม่หากจำเลยจะยึดถือเพื่อตนอย่างเป็นเจ้าของ ก็ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 คือบอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการยึดถือไปยัง ม. จำเลยจึงไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตาม มาตรา 1382

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินไปและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบ้านเลขที่ 2/1 ออกจากที่ดินทั้งสองแปลงของโจทก์ กับให้จำเลยชดเชยค่า

เสียหายในการไม่ได้ใช้ประโยชน์บนที่ดินเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะออกจากที่ดินพิพาทห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปรบกวนสิทธิในที่ดินพิพาทอีก

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ทราบมาก่อนจดทะเบียนซื้อกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทว่า จำเลยเป็นผู้ครอบครองโดยสงบ เปิดเผยด้วยเจตนาเป็นเจ้าของมาก่อนเกิน 10 ปี และได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทแล้ว โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากนางม้วนโดยไม่สุจริตขอให้ยกฟ้องกับพิพากษาแสดงว่าจำเลยมีสิทธิในที่ดินพิพาทดีกว่าให้เพิกถอนการจดทะเบียนสิทธิระหว่างโจทก์กับนางม้วนและจดทะเบียนใส่ชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาท

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ 3,000 บาท ค่าขออื่นในฟ้องแย้งนอกจากนี้ ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์

ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จำเลยถึงแก่กรรมภรรยาจำเลยยื่นคำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลอุทธรณ์ภาค 3 อนุญาต

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 2,000 บาท แทนจำเลย

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ในเบื้องต้นว่าที่ดินพิพาทเดิมเป็นที่ดินมีหลักฐานหนังสือรับรองการทำประโยชน์เล่ม 1 หน้า 10 เลขที่ 46 หมู่ที่ 6 ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต และเดิมเป็นที่ดินของนายหาญ ปัญญา ยงค์ บิดาจำเลยปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการทำประโยชน์หมายเลข 11 หลังจากบิดาจำเลยถึงแก่กรรมแล้ว ต่อมาในปี 2507 นางม้วน หลักบ้านได้ฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่ง และยึดที่ดินดังกล่าวขายทอดตลาดชำระหนี้นางม้วนได้ซื้อที่ดิน

ดังกล่าวจากการขายทอดตลาดเมื่อเดือนเมษายน 2508 แล้วขอออกโฉนดที่ดินเมื่อ พ.ศ. 2517 ตามสำเนาภาพถ่ายโฉนดเอกสารหมายเลข 10 ต่อมานางม้วนแบ่งแยกที่ดินตามโฉนดหมายเลข 10 ออกเป็นแปลงย่อยเมื่อ พ.ศ. 2518 โจทก์ซื้อที่ดินแปลงที่แบ่งแยกออกมารวม 2 แปลง จากนางม้วนเมื่อ พ.ศ. 2521 คือที่ดินพิพาททั้งสองโฉนดตามฟ้อง ปรากฏตามโฉนดที่ดินเลขที่ 16511 และ 16512 เอกสารหมายเลข 1 และ 2 ซึ่งมีเขตที่ดินติดต่อกันเป็นแปลงเดียวกันมีบ้านเลขที่ 2/1 ปลูกอยู่บนที่ดินพิพาททั้งสองแปลงตั้งแต่ พ.ศ. 2500 จำเลยได้อยู่อาศัยในบ้านดังกล่าวจนถึงปัจจุบันคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามกฎหมายของโจทก์ข้อแรกว่า จำเลยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์หรือไม่ เห็นว่า เมื่อจำเลยถูกนางม้วนฟ้องเป็นคดีแพ่งและยึดที่ดินดังกล่าวขายทอดตลาดชำระหนี้ และนางม้วนได้ซื้อที่ดินทั้งแปลงซึ่งรวมที่ดินพิพาทด้วยจากการขายทอดตลาดชำระหนี้ เมื่อเดือนเมษายน 2508 จำเลยซึ่งแม้มีบ้านอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวมาก่อน ย่อมทราบดีว่า นางม้วนได้สิทธิครอบครองในที่ดินแล้ว การที่จำเลยอยู่อาศัยในที่ดินดังกล่าวต่อไปหลังจากที่นางม้วนซื้อที่ดินแล้วจึงเป็นการยึดถือที่ดินไว้แทนนางม้วนเท่านั้น หาใช่ยึดถือเพื่อตนเองไม่ หากจำเลยจะยึดถือเพื่อตนเองโดยเจตนาเป็นเจ้าของจำเลยต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1381 ซึ่งบัญญัติว่า "บุคคลใดยึดถือทรัพย์สินอยู่ในฐานะเป็นผู้แทนผู้ครอบครอง บุคคลนั้นจะเปลี่ยนลักษณะแห่งการยึดถือได้ ก็แต่โดยบอกกล่าวไปยังผู้ครอบครองว่าไม่เจตนาจะยึดถือทรัพย์สินแทนผู้ครอบครองต่อไป" ข้อเท็จจริงได้ความว่าจำเลยมิได้บอกกล่าวเปลี่ยนลักษณะการยึดถือไปยังนางม้วน พฤติการณ์ของจำเลยตามที่จำเลยนำสืบไม่เป็นการครอบครองปรปักษ์ในที่ดินพิพาทต่อนางม้วนและต่อโจทก์ จำเลยไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1382 เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทไม่ประสงค์ให้จำเลยอยู่อาศัยในที่ดินของโจทก์ จำเลยก็ต้องออกไปโดยไม่ต้องวินิจฉัยว่าโจทก์ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยสุจริต

และจดทะเบียนสิทธิโดยสุจริตหรือไม่ ศาลฎีกาวินิจฉัยข้อเท็จจริงต่อไปและฟังว่า
โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทของโจทก์แล้ว เห็นควร
กำหนดค่าเสียหายในการไม่ได้ใช้ประโยชน์บนที่ดินพิพาทแก่โจทก์เดือนละ 1,000
บาท

พิพากษากลับ ให้จำเลยรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 2/1และให้ขนย้ายทรัพย์สิน
และบริวารออกจากที่ดินพิพาท โฉนดเลขที่ 16911และ 16912 ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตของโจทก์ และห้ามจำเลยและบริวารเข้าไปกระทำ
การใด ๆ อันเป็นการรบกวนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทของโจทก์กับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย
ในการไม่ได้ใช้สิทธิบนที่ดินพิพาทแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันฟ้อง
จนกว่าจำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินพิพาท ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้ง
สามศาลแทนโจทก์โดยกำหนดค่าทนายความ6,500 บาท และให้ยกฟ้องแย้งของ
จำเลย

(มงคล สระภู่น-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-สนัด หมายสวัสดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>